

교권 · 수업권 보호 위한 한국형 Detention 제도, 디텐션룸 - '학습지도실' 도입

- 디텐션으로 교권 침해 즉각 대응 …… 교권, 수업권 동시 보호 시스템
- 학생생활지원관 도입, 학습지도실 설치 및 단계별 학생 분리 프로그램 운영

■ 현황 및 문제점

- 교권 침해가 계속 발생하고 있음에도 불구하고, 이를 즉각적으로 제지하거나 학생을 분리할 수 있는 제도적 수단은 부재한 상황
- '교권 침해 및 교사의 교육활동 보호에 대한 여론조사'¹⁾에 따르면, 교사의 67.7%가 최근 1년 내 교권 침해를 경험한 바 있다고 응답함
- 실제로 조사 응답자의 77%는 교권 침해가 교사의 학생에 대한 소극적 생활지도로 이어진다고 인식하고 있으며, 이는 단순한 교사 개인의 문제가 아닌 학교 차원의 구조적 위험으로 볼 수 있음



- 이로 인해 교사는 교실 내 소란, 자리이탈, 수업방해 등에 대해 적극적으로 대응하지 못하게 되며, 수업이 정상적으로 운영되지 않는 '학급 붕괴' 현상이 심화되고 있음
- 교사의 통제력 약화는 곧 다수 학생의 학습권 침해로 이어지고 있으며, 장기적으로는 학교폭력 증가, 학력 저하, 공교육 신뢰 하락이라는 구조적 문제로 이어질 수 있음
- 이에 교권 침해를 즉각 제지하고, 교사의 수업권과 다수 학생의 학습권을 보호하기 위한 방안으로서 학습지도실 · 학생생활지원관 제도 도입이 필요

1) (출처: 한국리서치, 『여론 속의 여론 제296-1호』, 2023.9.4)

■ 개혁방안

○ 학습지도실(Detention Room) 학교별 설치를 의무화하겠습니다.

- 시행 예정인 「초·중등교육법」 일부개정법률안에는 학생 분리조치와 별도 공간 확보에 대한 내용이 규정되어 있으나, 구체적인 설치 기준과 운영 방식이 명확하지 않아 실질적인 적용 여부는 불확실한 상황입니다.
- 이에 따라, 학교당 최소 1개 이상의 학습지도실 설치를 법률로 명시하고, 공간 요건(독립된 분리 공간 확보 등)도 구체적으로 규정하여 실효성을 확보하겠습니다.

○ 학생생활지원관(Dean) 제도를 도입하고, 심리상담 및 재적응 프로그램을 연계하겠습니다.

- 학생생활지원관(Dean) 직제를 신설하고, 1명 이상의 학생생활지원관을 의무 배치하겠습니다.
- 학생생활지원관은 학습지도실 운영, 분리 조치, 문제행동 학생 관리, 상담 연계, 사후 재적응 프로그램 운영을 전담하도록 하겠습니다.
- 또한 학생생활지원관은 경미한 수업방해, 폭언, 폭행 등 발생 시 교장에게 ‘1~3일 이내’의 단기 정학 처분을 요청할 수 있으며, 긴급 상황에서는 교장 승인 하에 즉시 조치를 시행할 수 있도록 하겠습니다.
- 일정 규모 이상의 학교의 학습지도실에는 1명 이상의 전문 심리상담사를 상시 배치하여, 학생의 심리 평가, 상담, 치유 프로그램을 운영하고, 학습공백 없이 교실 복귀를 지원하겠습니다.

○ 학습지도실 운영을 상황별 분리 조치 체계로 세분화하겠습니다.

- 학생의 문제행동 발생 시, 긴급성 및 경중에 따라 즉시 분리 조치, 점심시간 분리 조치, 방과후 분리 조치로 대응하겠습니다.
- 분리 이후에는 심리상담, 생활지도, 사회성 회복 프로그램 등을 통합한 사후 지도 프로그램을 운영하여, 학생이 원활히 교실로 복귀할 수 있도록 지원하겠습니다.